



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

PJR 001/2026



SÍNTESE INFORMATIVA PARA APLICAÇÃO DE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL

OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS, SEM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATRAVÉS DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

VIGÊNCIA: 21/01/2026 A 21/01/2028

Base normativa: Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, Instrução Normativa TJPA nº 001/2024 e Portaria nº 014/2023 - SA

LISTA DE VERIFICAÇÃO A

Unidade Interessada: responsável por justificar a necessidade da parceria e iniciar o processo

LISTA DE VERIFICAÇÃO B

Unidade Competente: Coordenadoria de Convênios e Contratos

ALERTAS DE IMPEDIMENTO DO USO DO PJR (ANÁLISE JURÍDICA OBRIGATÓRIA)

O processo deve ser remetido para a análise jurídica individualizada da AJSEADM quando:

- Houver dúvida jurídica não abordada no PJR;
- Houver a necessidade de alteração substancial das cláusulas da minuta padronizada ou quando não constarem as cláusulas específicas do artigo 8º da IN TJPA 001/2024; e
- Qualquer item da lista de verificação for marcado como "N" (não atendido).



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 001/2026 - AJSEADM

PROCESSO: 0003911-64.2026.8.14.0900

UNIDADE INTERESSADA: DEMANDANTES DE PARCERIAS SEM REPASSE DE RECURSO

UNIDADE COMPETENTE: COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

ASSUNTO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS, SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. CELEBRAÇÃO DE PARCERIA SEM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.

1. Parecer Jurídico Referencial nº 001/2026 (PJR) elaborado nos termos da regulamentação prevista na Portaria nº 14, de 10 de novembro de 2023 - SA, alterada pela Portaria nº 008/2026 - SA, de 9 de janeiro de 2026;
2. Dispensada a análise individualizada restrita à instrução para a formalização de parceria, sem repasse de recursos financeiros, com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021 e Instrução Normativa TJPA nº 001/2024 - GP;
3. O prazo de validade deste PJR é de 02 (dois) anos, sendo admitidas sucessivas renovações, consoante o artigo 8º da Portaria nº 014/2023 - SA.

I. RELATÓRIO

Senhor Secretário,

1. Trata-se de Parecer Jurídico Referencial (PJR) para a celebração de parcerias, sem repasse de recursos financeiros, com instituições públicas ou privadas nos termos do disposto no art. 184 da Lei nº 14.133, de 2021 e na Instrução Normativa TJPA nº 001/2024 - GP.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

2. Verificou-se que no ano de 2025, foram analisados, aproximadamente, 145 (cento e quarenta e cinco) processos para a celebração de tais parcerias.
3. Ao mais, cuida-se de matéria repetitiva e de simples conferência documental, a exemplo do que dispõe o conteúdo dos Pareceres Jurídicos nº 001/2025, 007/2025, 008/2025, 014/2025, 019/2025, 023/2025, 026/2025, 028/2025, 030/2025, 036/2025, 045/2025, 058/2025, 059/2025, 064/2025, 078/2025, 081/2025, 098/2025, 111/2025, 112/2025, 113/2025, 123/2025, 126/2025, 128/2025, 130/2025, 137/2025, 141/2025, 149/2025, 150/2025, 162/2025, 166/2025, 168/2025, 174/2025, 178/2025, 179/2025, 180/2025, 182/2025, 190/2025, 200/2025, 202/2025, 203/2025, 213/2025, 220/2025, 223/2025.
4. Este Parecer Jurídico Referencial (PJR) será aplicável aos processos que observem, de forma integral, as disposições da Instrução Normativa TJPA nº 001/2024. Poderá, ainda, ser utilizado em instruções processuais e minutas oriundas de instituições externas (partícipes), desde que todos os requisitos constantes nas listas de verificação estejam devidamente cumpridos.
5. É o relato essencial.

II. PRELIMINARES

II.1. REQUISITOS PARA A ADOÇÃO DE PARECER JURÍDICO REFERENCIAL (PJR)

6. A Portaria nº 014/2023 - SA, alterada pela Portaria nº 008/2026 – SA, regulamentou a emissão e a utilização de Parecer Jurídico Referencial no âmbito da Assessoria Jurídica da Secretaria de Administração desta Corte. A finalidade do Parecer Jurídico Referencial está prevista no art. 4º da citada norma infralegal:

Art. 4º O Parecer Jurídico Referencial tem como premissa a promoção da celeridade em processos administrativos que possibilitem a análise jurídica padronizada em casos repetitivos, dispensando-os de análise individualizada.

Parágrafo único. A análise jurídica padronizada em casos repetitivos, para os fins da presente Portaria, corresponde a grupos de processos que tratam de matéria idêntica e que a manifestação da unidade jurídica seja restrita à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

7. Mais adiante, no art. 5º do normativo, encontram-se previstos os requisitos para a emissão do PJR, são eles:

Art. 5º A emissão de PJR depende do preenchimento dos seguintes requisitos:

I - o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação da AJSEADM, de outras unidades ou a celeridade dos serviços administrativos; e

II - a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

8. Nesse sentido, conforme dados informados no relatório deste PJR, foram analisados, em 2025, 145 (cento e quarenta e cinco) processos para a celebração de parecerias, sem repasse de recurso financeiro, no âmbito desta Corte de Justiça.

9. Desta forma, dada a quantidade considerável de processos analisados dos, resta demonstrado que o **volume** destes processos, de matéria idêntica e recorrente, **impacta na atuação da Assessoria Jurídica**, configurada, ainda, a **repetição** e a **previsibilidade** da matéria.

10. Quanto à atividade jurídica, reforça-se que a análise se restringe à verificação do **atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos**, a exemplo do que consta nos Pareceres Jurídicos relatoriados.

11. Assim, **declara-se** que os requisitos estabelecidos no artigo 5º da Portaria nº 014/2023 - SA foram integralmente demonstrados e cumpridos.

II.2. FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO REFERENCIAL

12. A finalidade desta manifestação se limita à apresentação das exigências normativas para demandas relacionadas à celebração de acordos de cooperação técnica sem repasse de recurso financeiro por esta Corte de Justiça.

13. Este Parecer Jurídico Referencial (PJR) aplica-se aos processos que atendam integralmente à Instrução Normativa TJPB nº 001/2024, inclusive quando instruídos por partícipes externos, desde que cumpridos todos os requisitos das listas de verificação.

14. A unidade interessada e a unidade competente deverão observar as orientações desta manifestação jurídica. Na forma da Portaria nº 014/2023-SA, para dispensar a análise individualizada das questões jurídicas aqui abordadas por esta Assessoria Jurídica



Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará

dica, as unidades deverão certificar o enquadramento da situação concreta ao conteúdo deste referencial e o atendimento de suas recomendações.

15. Noutro vértice, é de todo **recomendável que as unidades submetam** à análise desta Assessoria Jurídica, em separado, **eventuais dúvidas jurídicas não abordadas neste PJR**, se for o caso. Isto porque a manifestação referencial não impede o pronunciamento deste órgão de assessoramento jurídico acerca de outras questões pontuais, quando necessário.

III. ANÁLISE JURÍDICA

III.1. DA REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

16. A Lei nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará.

17. Referida norma, aplicável ao Poder Judiciário, por força do previsto no §1º do art. 1º, estabelece normas básicas sobre o processo administrativo, seus atos e procedimentos, visando a garantia dos direitos fundamentais, que devem ser perquiridos pela Administração Pública.

18. Mais adiante, no art. 31, está previsto que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir.

19. No caso das parcerias, sem repasse de recursos financeiros, a serem firmadas por esta Corte, o processo administrativo deverá observar as normas que são pertinentes, iniciando-se com a devida autuação, com a correspondente protocolização, seguindo de uma sequência com ordem cronológica, dos documentos exigíveis.

20. Isto porque o caderno processual deve refletir toda a história do acordo, de modo que os interessados, a sociedade, os partícipes, os órgãos de controle, possam de forma clara, precisa e objetiva entender todos os atos ali constantes, desde os motivos que ensejaram a celebração da parceria até finalização, com a celebração do instrumento e assinatura do Plano de Trabalho.

III.2. DA PARCERIA

21. Primeiramente, transcreve-se o art. 184 da Lei nº 14.133, de 2021:

Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal.

22. Sobre a matéria, este TJPA publicou a Instrução Normativa TJPA nº 001/2024 que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, as parcerias, sem transferência de recursos financeiros, por meio de acordos de cooperação técnica e instrumentos congêneres nos termos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

23. Neste sentido, vejamos o transcrito no art. 2º da referida norma infralegal:

Art. 2º (...)

I - Acordo de cooperação técnica: instrumento de cooperação técnica para a execução de ações de interesse recíproco e em regime de mútua colaboração, a título gratuito, sem transferência de recursos ou doação de bens, no qual o objeto e as condições da cooperação são ajustados de comum acordo entre as partes;

24. Com efeito, as parcerias objeto da regulamentação se diferencia de convênios pelo fato de não existir a possibilidade de transferência de recursos entre os partícipes. Caberá a cada partícipe, portanto, prever na sua programação orçamentária anual os recursos necessários à execução das atividades inerentes ao acordo que será celebrado.

III.3. DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TJPA Nº 001/2024

III.3.1. DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM CONSTAR NA INSTRUÇÃO

25. Como já delineado em linhas atrás, a matéria foi regulamentada pela IN TJPA nº 001/2024-GP e, quanto aos requisitos normativos para a instrução, o art. 5º assim estabelece:

Art. 5º O demandante que pleitear a parceria com esta Corte deverá motivar o pedido e instruir o processo, ao menos, com os seguintes documentos:

I - Declaração a ser exarada pela unidade demandante e/ou pelo partícipe (s) quanto à anuência e concordância com o conteúdo constante no plano de trabalho;

II - Ato constitutivo, a exemplo de contrato social ou estatuto social do (s) partícipe (s);



Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará

- III - Ato que designa o representante legal responsável pela assinatura do instrumento, ou procuração, se houver;
 - IV - Cópia dos documentos de identificação com foto do representante da instituição;
 - V - Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com indicação de endereço físico, telefone e endereço eletrônico;
 - VI - Plano de trabalho, conforme modelo obrigatório disponibilizado no sítio eletrônico oficial do PJPA.
- §1º A lista acima tem caráter exemplificativo, podendo ser exigido outros documentos conforme a complexidade do objeto.
- §2º A exigência dos incisos II e IV caberá apenas para formalização de parceria com instituição privada.

26. **Quanto à natureza jurídica dos partícipes**, deve-se observar as especificações dispostas neste Parecer.

III.4. EXIGÊNCIAS PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS SEM REPASSE DE RECURSO

III.4.1. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

27. A motivação é um requisito essencial do ato administrativo, pois consiste na exposição clara das razões que justifica sua prática. Sua finalidade é assegurar a transparência, permitindo o controle da legalidade e legitima a decisão perante a sociedade. Ao apresentar os fundamentos de fato e de direito que fundamentam o ato, a motivação garante o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, fortalecendo a confiança na administração pública, ao tempo que previne arbitrariedades.
28. A celebração de parcerias, sem repasse de recursos, tem, pois, o objetivo de unir esforços entre as partes envolvidas para a consecução de interesse comum, sem a necessidade de transferência de recursos financeiros ou doação de bens.
29. A parceria será, por exemplo, baseada na troca de conhecimentos, experiências e apoio técnico, visando o fortalecimento institucional e a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.
30. Trata-se de uma forma eficiente e econômica de atuação conjunta, em conformidade com os princípios da administração pública, como da legalidade, economicidade e eficiência. Além disso, a parceria deve estar alinhada com o interesse público, na medida em que possibilitará o aproveitamento de capacidades já existentes nos órgãos



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

ou entidades parceiras, promovendo a cooperação mútua e o uso racional dos recursos disponíveis.

31. Ademais, será necessário manifestar acerca da conveniência e oportunidade da formalização do ajuste, a qual poderá ser demonstrada a partir da análise dos seguintes quesitos: i) razões para a celebração da parceria; ii) seus objetivos; iii) adequação do objeto escolhido à missão institucional dos partícipes; e iv) pertinência das obrigações.

32. Recomenda-se, por oportuno que a unidade assessorada evite elaborar instrumentos "guarda-chuva", os quais possuem objetos genéricos e indeterminados, com mera remissão de que os detalhes da avença serão formalizados, por intermédio de aditivos, conforme avançarem as tratativas no intercâmbio de experiências técnicas entre os partícipes.

33. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2.731/2008 – Plenário, assim se manifestou:

9.2. determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de 180 dias a contar da ciência desta deliberação, institua ato normativo regulamentando o relacionamento das Instituições Federais de Ensino Superior com suas fundações de apoio, de modo que as IFES adotem providências para o cumprimento das seguintes medidas:

(...)

9.2.5. estabeleçam, com suas fundações de apoio, contratos ou convênios individualizados para cada projeto de parceria a ser firmado, abstendo-se de efetuar, para a cobertura desses projetos, aditivos, apostilas ou instrumentos similares como acessórios a contratos ou convênios genéricos ou do tipo "guarda-chuva", não previstos em lei e também vedados pela Instrução Normativa nº 2/2008, art. 3º, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

34. Em que pese o julgado se refira a contratos ou convênios individualizados, esta assessoria jurídica entende sua aplicabilidade, no que cabível, às parcerias sem repasse de recurso, considerando o disposto no art. 184 da Lei nº 14.133, de 2021.

III.4.2. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA AUTORIDADE COMPETENTE DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO OBJETO

35. Registra-se a necessidade de oitiva das unidades com competências correlatas ao objeto do instrumento a ser celebrado, especialmente daquelas responsáveis pelo



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

acompanhamento da parceria em razão da matéria. A título de exemplo, cita-se a celebração de ACT para cessão de servidoras e servidores, cuja iniciativa nem sempre parte da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, embora a ela caiba o acompanhamento da execução do ACT. Assim, revela-se imprescindível a manifestação prévia e a ciência formal da autoridade da unidade competente, como medida de prevenção a eventuais riscos à execução regular do ajuste.

III.4.3. DECLARAÇÃO A SER EXARADA PELA UNIDADE DEMANDANTE E/OU PELO PARTÍCIPE (S) QUANTO À ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O CONTEÚDO CONSTANTE NO PLANO DE TRABALHO

36. O inciso I do art. 5º da IN TJPA nº 001/2024 - GP, traz como exigência a declaração a ser exarada pela unidade demandante e/ou partícipe (s) quanto à anuência e concordância com o conteúdo constante no Plano de Trabalho.

37. Esta exigência tem como fundamento de que o Plano de Trabalho deve ser aprovado pelas autoridades competentes para assegurar a compreensão, o comprometimento, a clareza e a responsabilidade mútua na execução do objeto do ajuste.

38. Observa-se que não basta somente a anuência quanto à celebração do instrumento, o requisito é específico quanto ao plano de trabalho, vez que garante que todos os envolvidos concordam com os objetivos, metas, prazos responsabilidades e formas de acompanhamento e avaliação das ações previstas. Essa exigência, também, promove a transparência e a segurança jurídica, permitindo que o acordo seja fiscalizado e executado conforme os princípios da administração pública, como legalidade eficiência e controle.

39. Portanto, compete à unidade demandante e/ou ao representante do partícipe declarar expressamente que anui e concorda com o conteúdo constante no Plano de Trabalho.

III.4.4. ATO CONSTITUTIVO, A EXEMPLO DE CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIAL DO (S) PARTÍCIPE (S);

40. O requisito do ato constitutivo para a formalização dos acordos de cooperação técnica é fundamental para comprovar a existência legal, regularidade jurídica e capacidade de atuação da entidade no instrumento. Como, por exemplo, tem-se o estatuto ou contrato social, registrado no órgão competente, que define a natureza, os objetivos e a estrutura da organização.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

41. O ato constitutivo deve ser registrado no órgão competente, comprovando a existência legal da pessoa jurídica. No caso das sociedades por ações, deverá ser apresentado o estatuto acompanhado da ata da assembleia que elegeu a última diretoria.

42. Note-se que esta exigência, por força no disposto no §2º do art. 5º da IN TJPA nº 001/2024-GP, restringe-se às instituições privadas que serão partícipes na futura parceria.

III.4.5. ATO QUE DESIGNA O REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO, OU PROCURAÇÃO, SE HOUVER;

43. A exigência de juntada do ato que designa o representante legal responsável pela assinatura do instrumento, ou da procuração, quando for o caso, é fundamental para garantir a legitimidade da representação e validade jurídica do ajuste.

44. Assegura-se, com isso, que a pessoa que assina a parceria em nome da instituição pública e/ou privada, realmente possui competência e poderes legais para isso, evitando fraudes, nulidades ou questionamentos futuros. Além disso, reforça-se a transparência e a segurança jurídica do processo, protegendo a administração pública contra a celebração de acordos com representantes não autorizados.

45. Trata-se, portanto, de medida de controle e responsabilidade à boa gestão pública.

46. No caso de instituições públicas, os atos que designam seus representantes legais são: Portaria, Decreto, Resolução, Despacho, Atos Administrativos, etc. Quanto ao mais, é necessário observar que, nos casos de parceria celebradas com instituições públicas cujos representantes sejam detentores de mandato, deve ser colacionada à instrução a seguinte documentação: ata de posse, termo de posse e diploma, se for o caso.

47. Em se tratando de instituições privadas, geralmente, a representação legal para exercer funções específicas se comprova, por meio de documentos internos, a exemplo de atas de reunião, contratos, estatutos ou decisões internas da instituição.

48. A procuração para representar é um instrumento jurídico pelo qual uma pessoa (outorgante) concede poderes a outra (outorgado) para agir em seu nome, dentro dos limites estabelecidos no próprio instrumento. No contexto da celebração de parcerias com a administração pública, sua apresentação é necessária quando o representante legal da entidade não for o próprio dirigente designado no ato constitutivo, mas sim



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

alguém por ele autorizado, a fim de conferir legitimidade e segurança jurídica à atuação do procurador, permitindo que ele pratique atos em nome da entidade com respaldo legal.

49. É importante observar que a procuração deve ser específica, clara quanto aos poderes concedidos (notadamente para a assinatura de instrumentos), e, quando exigido por lei, conter firma reconhecida ou ser registrada.

50. Ressalte-se que, na hipótese de persistirem dúvidas acerca da legitimidade da representação, deverá a pessoa que se apresenta como representante do partícipe comprovar tal condição mediante a juntada de documentos aptos a tornar a situação inequívoca.

III.4.6. CÓPIA DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO

51. A cópia dos documentos de identificação, com foto do representante da instituição, é outra exigência que está restrita às parcerias celebradas com as instituições privadas.

52. Trata-se de medida essencial para garantir a autenticidade da representação e a segurança jurídica na formalização de parcerias com a administração pública, permitindo-lhe confirmar a identidade da pessoa que está subscrevendo o instrumento em nome da entidade privada parceira, evitando fraudes, falsidade ideológica ou atuação de indivíduos não autorizados.

53. Tal exigência, também, possibilita o correto registro e arquivamento dos dados do representante legal, contribuindo para a rastreabilidade dos atos administrativos e a responsabilização, se necessário.

54. Dito isso, a pessoa representante da pessoa jurídica de direito privado deverá comprovar sua identidade, a qual poderá ser, dentre outras:

- a) Registro Geral (RG);
- b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD);
- c) Documentos de identidade militar emitidos pelo Ministério da Defesa;
- d) Documentos de identificação funcional emitidos pelas polícias feral e estaduais;
- e) Documentos de identidade de conselhos ou ordens de classe com foto.
- f) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- g) Passaporte;



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

h) Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM).

55. Para dirimir eventuais dúvidas, recomenda-se a consulta à Orientação Jurídica nº 001/2025, expedida por esta Assessoria Jurídica.

III.4.7. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNPJ), COM INDICAÇÃO DE ENDEREÇO FÍSICO, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO;

56. Outro requisito essencial para a formalização da parceria consiste na comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com a indicação de endereço físico, número de telefone e endereço eletrônico.

57. Tal exigência visa verificar a existência legal e a regularidade da entidade, bem como assegurar que ela disponha de sede e de canais oficiais de comunicação, na medida em que:

- a. o CNPJ comprova que a organização encontra-se devidamente registrada junto à Receita Federal, estando, portanto, formalmente apta ao exercício de atividades de natureza jurídica ou operacional;
- b. as informações relativas à localização e aos meios de contato viabilizam a comunicação institucional, o acompanhamento, a fiscalização e eventual responsabilização durante a execução da parceria.

58. Ademais, esse requisito reforça os princípios da legalidade, da transparência e da eficiência, ao permitir que a Administração Pública tenha plena segurança quanto à identidade da entidade com a qual firma o ajuste, bem como quanto à possibilidade de sua pronta localização sempre que necessário.

III.4.8. PLANO DE TRABALHO

59. O plano de trabalho é um documento essencial que detalha a execução da parceria firmada com a administração pública, na medida em que ele organiza e descreve, de forma clara e objetiva, como os objetivos da parceria serão atingidos, servindo como base para o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos resultados.

60. O adequado planejamento contido no plano de trabalho traz maior segurança nas condutas de cada um dos partícipes, assim como facilita a realização de fiscalização pelos demais órgãos de controle interno e externo.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

61. Neste contexto, importa registrar que o art. 5º da Lei nº 14.133, de 2021, impõe a observância do princípio do planejamento, de modo que o Plano de Trabalho, instrumento que materializa este planejamento, se faz necessária em parcerias desta espécie.

62. Registra-se que o adequado planejamento do Plano de Trabalho se reveste de maior segurança na conduta de cada um dos partícipes, facilitando o exercício da fiscalização pelos órgãos de controle interno e externo. Assim, se o Plano de Trabalho for elaborado de forma correta, planejada e detalhada, caberá aos partícipes cumpri-lo, para a garantia do sucesso da parceria.

63. Dentre os principais elementos que compõem o plano de trabalho, destaca-se:

- a) Justificativa: explicação da relevância e da necessidade da parceria;
- b) Prazo de vigência: o período em que a parceria estará vigente;
- c) Objetivos: compreendendo as metas a serem alcançadas;
- d) Atividades previstas: ações que serão realizadas para cumprir os objetivos;
- e) Obrigações: atribuições de cada partícipe;
- f) Cronograma de execução: prazos para cada etapa;
- g) Recursos disponíveis: humanos, materiais ou técnicos;
- h) Fiscalização: pessoas designadas que atuarão na fiscalização do instrumento; e
- i) Indicadores de resultado, se for o caso: formas de medir a efetividade da execução.

64. Ademais, o Decreto nº 11.531, de 2023, que dispôs sobre convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União, e sobre parcerias sem transferências de recursos, por meio de celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão, em seu art. 7º, estabeleceu:

Art. 7º Após a divulgação do programa, o proponente manifestará o seu interesse em celebrar os convênios ou os contratos de repasse por meio do encaminhamento da proposta ou do plano de trabalho no Transferegov.br.

§1º A proposta de trabalho de que trata o caput conterà, no mínimo:

- I - a descrição do objeto;
- II - a justificativa para a sua execução;



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

III - a estimativa dos recursos financeiros; e

IV - a previsão do prazo para a execução do objeto.

§2º O plano de trabalho de que trata o caput conterá, no mínimo:

I - a justificativa para a sua execução;

II - a descrição completa do objeto, das metas e das etapas;

III - a demonstração da compatibilidade de custos;

IV - o cronograma físico e financeiro; e

V - o plano de aplicação detalhado.

§3º A proposta de trabalho e o plano de trabalho serão analisados pelo concedente ou pela mandatária quanto à viabilidade e à adequação aos objetivos do programa.

§4º No caso das entidades privadas sem fins lucrativos, será avaliada a sua capacidade técnica para a execução do objeto do convênio ou do contrato de repasse.

65. Observando-se o disposto no normativo acima, verificam-se que alguns incisos não são aplicáveis a instrumentos que não preveem transferência de recurso entre as partes, ficando a cargo de cada partícipe eventuais despesas decorrentes da execução de suas demandas e ações.

66. Dito isso, o §1º do artigo 6º da Instrução Normativa TJPA nº 001/2024 – GP, apresenta as informações mínimas a serem dispostas no Plano de Trabalho:

Art. 6º Compete ao demandante manifestar o seu interesse em celebrar instrumento de parceria por meio da elaboração e encaminhamento do plano de trabalho.

§ 1º O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - Dados cadastrais dos partícipes;

II - Descrição completa do projeto, com detalhamento do objeto, dos objetivos e das justificativas;

III - Metas a serem atingidas;

IV - Metodologia de execução com o acompanhamento do cumprimento de cada fase do objeto;

V - Indicação da unidade responsável pelo acompanhamento e fiscalização da parceria, bem como a indicação nominal de fiscal representante dos partícipes;

VI - Prazo de vigência;

VII - Indicação das Obrigações dos partícipes envolvidos no instrumento;



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

VIII - Recursos financeiros, com a indicação expressa de que não haverá repasse de recurso entre os partícipes, e

IX - Declaração de regularidade fiscal.

§ 2º A descrição do objeto deverá ser realizada de forma concisa e em conformidade com os objetivos e diretrizes do projeto, programa ou iniciativa comum que irá recepcionar o plano de trabalho.

67. No que se refere ao prazo de vigência, importa registrar a impossibilidade de sua fixação por prazo indeterminado, uma vez que a vigência da parceria deve guardar compatibilidade com as metas e atividades nela previstas.

68. Assim, havendo necessidade de alteração ou prorrogação do prazo de vigência da parceria, o art. 10 da Instrução Normativa TJPA nº 001/2024 - GP dispõe que tais modificações deverão ser formalizadas por meio de termo aditivo, mediante proposta de qualquer dos partícipes ou conforme previsão expressa constante do instrumento.

69. Registre-se, ainda, que esta Corte, por ocasião da edição da Instrução Normativa TJPA nº 001/2024-GP, disponibilizou, em seu Anexo I, minuta padronizada de Plano de Trabalho, a qual deverá ser adotada em todas as parcerias celebradas, ressalvadas aquelas de iniciativa externa.

70. Ademais, o Plano de Trabalho deverá ser previamente aprovado pelos partícipes. Conforme já consignado no item III.4.3 desta manifestação, ao tratar dos requisitos necessários à formalização da parceria, indicou-se como condição prévia a apresentação de declaração, a ser subscrita pela unidade demandante e/ou pelo(s) partícipe(s), quanto à anuência e concordância com o conteúdo do referido Plano de Trabalho.

71. Importante frisar que, quando da celebração do instrumento, o Plano de Trabalho também deve ser assinado por todos os partícipes.

III.4.9. DA MINUTA DO INSTRUMENTO

72. A minuta do instrumento de parceria sem repasse de recursos financeiros deve conter cláusulas essenciais que assegurem a legalidade, clareza e efetividade do ajuste. Essas cláusulas definem os compromissos e limites das partes envolvidas.

73. O art. 8º da IN TJPA nº 001/2024-GP previu as cláusulas mínimas para elaboração:



Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Art. 8º Compete à unidade responsável da Secretaria de Administração a elaboração da minuta do instrumento de parceria, o qual deverá conter, no mínimo, cláusulas que disponham sobre:

- I - Fundamentação legal;
- II - Objeto;
- III - Vigência;
- IV - Obrigações de cada partícipe e do interveniente, se houver;
- V - Indicação nominal de fiscais;
- VI - Recursos Financeiros;
- VII - Alteração do instrumento mediante celebração de termo aditivo;
- VIII - Proteção de dados pessoais;
- IX - Denúncia e Rescisão;
- X - Casos omissos;
- XI - Data da celebração e assinatura.

74. Registre-se que esta Corte já dispõe de minuta padronizada de Acordo de Cooperação Técnica, cuja iniciativa de elaboração coube à Coordenadoria de Convênios e Contratos, nos termos da Portaria nº 016/2023 - SA, a qual já foi submetida à análise desta Assessoria Jurídica nos autos do processo TJPB-MEM-2024/61095, resultando no Parecer Jurídico nº 539/2024 – AJSEADM, o qual concluiu pela aprovação do instrumento.

75. Por se tratar de minuta padronizada, recomenda-se sua adoção em todas as parcerias celebradas por esta Corte, hipótese em que deverá ser utilizado termo de responsabilidade para declarar os ajustes eventualmente realizados, conforme o caso.

76. Na impossibilidade de utilização da minuta padronizada, a exemplo da celebração de outros tipos de parceria sem repasse, a unidade competente pela elaboração do instrumento deverá apresentar justificativa expressa nos autos, bem como certificar que o documento adotado observa integralmente as cláusulas mínimas estabelecidas no art. 8º da Instrução Normativa aplicável.

77. Ademais, quando aplicável, deverá ser observada, na elaboração da minuta da parceria, a **Carta de Compromisso de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário do Estado do Pará**, publicada no DJE em 24/05/2024, especialmente no que se refere ao cumprimento da Resolução CNJ nº 376/2021, a qual instituiu a adoção da flexão de gênero para a denominação de profissões e demais designações na comunicação social e institucional do Poder Judiciário Nacional.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

III.4.10. DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL

78. A publicação do instrumento de doação no Diário Oficial do Estado do Pará deverá ser providenciada pela unidade competente no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura respectiva, por ser condição de eficácia do instrumento, conforme §5º do art. 28 da Constituição do Estado do Pará.

79. O art. 14 da IN TJP/PA nº 001/2024-GP, também, impõe a obrigatoriedade de publicação do extrato no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura, no DOE. Além disso, o parágrafo único estabelece a necessidade de que esta Corte divulgue o instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) na forma prevista no art. 94 e no art. 184 ambos da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio eletrônico oficial desta Corte na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

III.4.11. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PJR

80. O art. 16 da Portaria nº 14/2023 - SA estabelece que a lista de verificação é o instrumento essencial e indispensável ao atesto da regularidade processual e conformidade do caso concreto ao PJR.

81. Assim, cada lista de verificação de PJR deverá prever, a título de recomendação, o servidor, a servidora ou equipes competentes para o preenchimento respectivo, realizando, na oportunidade, a devida correspondência dos itens.

82. No mais, os agentes indicados, no âmbito de sua competência, devem utilizar as listas de forma que seja possível inferir se o caso concreto se amolda aos termos deste PJR, observando-se o que dispõe o normativo referido e as orientações descritas em cada lista.

83. Em resumo, a demanda só prosseguirá nos termos do PJR se a integralidade dos itens da lista tiver pleno atendimento (A) e se as exigências preenchidas eventualmente como não aplicáveis (N/A) estiverem descritas no "rol de conformidade das exigências não aplicáveis".

84. Por isso, **caso as unidades verifiquem o não atendimento** de algum requisito ali listado (ou o atendimento parcial), deve justificar sua não aplicabilidade ou efetuar a correção, inclusive por meio de **diligência, antes do prosseguimento do processo**.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

85. A lista de verificação e o "rol de conformidade das exigências N/A" do PJR em questão constarão no site do TJPA, com a devida correspondência quanto à unidade responsável pelo preenchimento, devendo-se atentar às versões atualizadas.

III.5. DA VALIDADE DO PJR E DO MONITORAMENTO DO USO DESTE PARECER REFERENCIAL

86. Considerando a baixa complexidade do objeto deste Parecer Jurídico Referencial, recomenda-se que seus efeitos tenham o prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogáveis na forma do art. 8º da Portaria nº 014/2023 - SA.

87. Ainda, o art. 27 do referido normativo estabelece que compete à AJSEADM monitorar a utilização dos pareceres emitidos com efeitos referenciais, e respectivas listas de verificação, por meio de processos concluídos na forma do estabelecido nos artigos 28 e seguintes.

88. Desta feita, para o cumprimento dos termos dos artigos 27 ao 43 da Portaria nº 014/2023 – SA, o cronograma de monitoramento será disponibilizado no site do TJPA, com a devida referência a este PJR, após a publicação da respectiva ementa no Diário de Justiça Eletrônico.

IV. CONCLUSÃO

89. Nos termos do artigo 7º, §3º da Portaria nº 014/2023 – SA, e com o acolhimento do PJR pela autoridade competente, conclui-se:

- a. Estão dispensados da análise individualizada deste órgão de assessoramento jurídico os processos instruídos para a formalização de parcerias, sem repasse de recursos financeiros, com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, e na Instrução Normativa TJPA nº 001/2024;
- b. A unidade interessada e unidade competente deverão certificar o enquadramento da situação concreta ao conteúdo deste referencial e ao atendimento de suas recomendações;
- c. Deverá ser utilizada a minuta já padronizada pela Coordenadoria de Convênios e Contratos, nos termos da Portaria nº 016/2023 - SA;
- d. A persistência de dúvida de cunho jurídico, ou a necessidade de alteração substancial das cláusulas na minuta padronizada, deverão resultar na remessa do processo administrativo à Assessoria Jurídica da Secretaria



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

ria de Administração para exame individualizado, mediante formulação dos questionamentos específicos;

- e. Na impossibilidade de utilização da minuta padronizada, a exemplo da celebração de outros tipos de parceria sem repasse, a unidade competente pela elaboração do instrumento deverá apresentar justificativa expressa nos autos, bem como certificar que o documento adotado observa integralmente as cláusulas mínimas estabelecidas no art. 8º da Instrução Normativa aplicável; e
- f. O prazo de validade do Parecer Jurídico Referencial é de 2 (dois) anos, sendo admitidas sucessivas renovações, consoante o artigo 8º da Portaria nº 014/2023 – SA.

90. Por fim, caso acolhido o PJR, recomenda-se que a autoridade competente da Secretaria de Administração adote as providências necessárias à sua ampla divulgação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 44 da Portaria nº 014/2023 – SA.

91. É o parecer, que se submete ao Secretário de Administração desta Corte.

Belém-PA, 16 de janeiro de 2026.

ADRIANA HELOISA DE MENEZES PINHEIRO

Assessora Jurídica da Secretaria de Administração

ANDREZA DE LOURDES OLIVEIRA CASSIANO

Assessora Jurídica da Secretaria de Administração

BRUNA HELENA MONTEIRO NUNES

Assessora Jurídica da Secretaria de Administração

GILIANE REGINA NASCIMENTO ASSUNÇÃO

Assessora Jurídica da Secretaria de Administração

LIANE POMPEU DOS SANTOS LEITE

Assessora Jurídica da Secretaria de Administração